

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 요령은 비관리청 항만개발사업과 관련하여 「항만법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에서 해양수산부장관이 따로 정하도록 한 사항과 동 업무의 추진을 위한 세부 지침 및 절차를 정함을 목적으로 한다. 제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “비관리청 항만개발사업”이란 「항만법」(이하 “법”이라 한다) 제9조제2항에 따라 해양수산부장관이 아닌 자(이하 “비관리청”이라 한다)가 해양수산부장관으로부터 허가를 받아 시행하는 항만개발사업을 말한다. 2. “항만관리청”이란 법 제104조 및 「항만법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제93조에 따라 해양수산부장관으로부터 비관리청 항만개발사업과 관련된 업무의 권한을 위임받은 지방해양수산청장 또는 시·도지사를 말한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- 같은 ----- ----- ---. 제2조(정의) ----- -----. 1. “비관리청 항만개발사업”이란 「항만법」(이하 “법”이라 한다) 제9조제2항에 따라 해양수산부장관이 아닌 자(이하 “비관리청”이라 한다)가 해양수산부장관으로부터 허가를 받아 시행하는 항만개발사업을 말한다. 2. “항만관리청”이란 법 제104조 및 「항만법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제93조에 따라 해양수산부장관으로부터 비관리청 항만개발사업과 관련된 업무의 권한을 위임받은 지방해양수산청장을 말한다.

3. ~ 7. (생략)

제4조(공고 대상사업) ① 항만관리청은 영 제16조 및 규칙 제6조에 따라 비관리청이 시행할 항만개발사업을 검토·선정한 후 별지 제1호서식에 따라 다음 각 호의 사항을 기재한 비관리청 항만개발사업 대상사업 지정요청서를 매년 12월말까지 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 귀속 및 비귀속 되는 항만시설의 범위 및 그 사유

5. (생략)

② 항만관리청은 규칙 제6조제1항에 따른 대상사업 공고가 완료된 사업에 대하여 항만개발사업의 허가를 위한 공고를 시행하여야 한다.

③ 제2항에 따른 공고는 관보 및 인터넷 홈페이지 등을 통하여 시행하되, 공고일부터 60일 이내에 허가 신청 서류를 제출받아 사업수행능력을 평가한 후 그 결과를 알리고, 시행허가 조치하여야 한다.

④ 영 제16조제3호에서 “해양수

3. ~ 7. (현행과 같음)

제4조(공고 대상사업) ① -----

----- 제출해야 -----
--.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. ----- 비귀속되는 -----

5. (현행과 같음)

② -----

----- 시행
해야 -----.

③ -----

----- 조치
해야 -----.

④ -----

산부장관이 필요하다고 인정하는 항만개발사업”이란 고정 하역설비 등 항만하역업 등록과 연계되어 부두 운영권과 직결되는 항만개발사업을 말한다. 다만, 자기 화물을 전용(專用)으로 처리하는 하역설비 등은 제외한

제5조(타당성조사) ① 항만관리청은 규칙 제6조제1항에 따라 공고하는 항만개발사업 중 총사업비가 500억원 이상 소요되거나 소요가 예상되는 사업에 대해서는 공고 대상사업 지정 요청 전에 타당성조사를 시행하고, 사업 추진의 적정성 여부를 미리 검토하여야 한다.

② 제1항에 따른 타당성조사는 한국개발연구원, 국토연구원, 한국해양수산개발원 등 국책 연구기관을 통하여 시행하여야 한다.

제6조(사업수행능력 평가 기준)

① 법 제9조제8항 및 규칙 제6조제3항에 따른 사업수행능력 평가항목 및 배점 기준은 다음 각 호를 기준으로 하며, 세부 평가항목 및 배점 기준은 별표1과

필요가 있다고

제5조(타당성조사) ① -----

----- 들어가거나
들어갈 것이 -----

검토해야 ----.

② _____

_____ 시행해야 _____
_____.

제6조(사업수행능력 평가 기준)

① -----
----- 따른 공고 대상 항만
개발사업의 -----

----- 별표 1-----

같다.

1. 재원조달능력: 30점
2. (생략)
3. 참여자의 구성: 25점
4. 총사업비의 적정성: 20점
5. (생략)

② 법 제9조제3항 및 규칙 제5조제5항에 따른 재원조달 능력 등의 평가항목 및 배점 기준은 다음 각 호를 기준으로 하며, 세부 평가항목 및 배점 기준은 별표 2와 같다.

1. 재원조달능력: 30점
2. 사업계획: 25점
3. 참여자의 구성: 25점
4. (생략)

③ 법 제9조제3항 및 규칙 제5조제5항에 따른 항만시설의 유지·보수에 관한 평가항목 및 배점 기준은 다음 각 호를 기준으로 하며, 세부 평가항목 및 배점 기준은 별표 3과 같다.

1. 사업계획 : 45점
2. 참여자의 구성 : 15점
3. 총사업비의 적정성 : 40점

④ 항만관리청은 해당 항만의 운영 여건 및 대상시설별 특성을 고려하여 제1항, 제2항 또는

1. ----- 40점
2. (현행과 같음)
3. ----- 적정성: 20점
4. ----- 15점
5. (현행과 같음)

② -----
----- 항만개발사업의 사업수행능력 -----

-----.

1. ----- 40점
2. ----- 20점
3. ----- 20점
4. (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. 사업계획: ----
2. ----- 적정성: ---
3. ----- 적정성: ----

④ -----

제3항 각 호의 세부 심사항목 내에서 배점을 조정할 수 있다. 다만, 별표 1, 별표 2 또는 별표 3에 따른 세부 심사항목 사이의 배점 조정은 제1항부터 제3항까지의 각 호의 배점의 10퍼센트 범위에서 하며, 신재생에너지 발전시설 설치 계획에 대해서는 최고 5점까지 가점을 부여할 수 있다.

⑤ 항만관리청은 제1항 및 제4항에 따른 세부 심사항목 및 배점기준을 미리 확정하여 제4조 제2항에 따른 항만개발사업 허가를 위한 공고를 할 때에 함께 공개하여야 한다.

제7조(심사위원회의 구성) ① 항만관리청은 규칙 제6조제4항에 따라 항만개발사업심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 구성·운영하여야 한다.

② 국가관리항 심사위원회의 경우에는 위원장은 지방해양수산청장, 간사는 항만물류과장이 되며, 지방관리항 심사위원회의 경우에는 관할 시·도지사가 심사위원회의 위원장 및 간사를 정한다.

-----.

----- 줄 -----
-----.

⑤ -----

----- 공개해야 -----.

제7조(심사위원회의 구성) ① ----

----- 구성·운영해야 -----.

② 심사위원회의 위원장은 지방해양수산청장, 간사는 항만물류과장으로 한다.

③ 심사위원회의 구성은 위원장을 포함하여 8명 이상으로 하며, 제6조제1항 각 호의 심사를 위하여 재무·회계, 항만시설의 운영 및 공사 등에 대한 전문적인 지식을 가진 사람으로 구성하여야 한다. 이 경우 해양수산부 및 항만관리청 소속 공무원은 총 심사위원의 3분의 1을 넘을 수 없다.

④ (생략)

제8조(공고대상 항만개발사업 시행의 허가 등) ① 항만관리청은 제6조제1항 각 호의 심사항목에 대한 합산 결과가 70점 이상인 자 중에서 최고 점수를 얻은 자에게 항만개발사업 시행을 허가하여야 한다. 다만, 최고점수를 얻은 자가 2인 이상인 경우에는 항만관리청이 우선순위를 가리기 위해 미리 정하여 놓은 세부 평가항목의 높은 점수를 얻은 자에게 항만개발사업 시행을 허가하여야 한다.

② 허가 신청자가 없거나 제1항의 심사 결과 사업 참여자의 심사 점수가 70점 이상을 얻은 자가 없을 경우에는 제4조제2항에

③ -----

----- 구성
해야 ----. -----

-----.

④ (현행과 같음)

제8조(공고대상 항만개발사업 시행의 허가 등) ① -----

----- 허가
해야 ----. -----

----- 허
가해야 ----.

② -----

다른 공고를 한 차례만 추가 시행하여야 한다.

③·④ (생략)

제9조(자금조달계획 평가) ① 영
제13조제3항에 따른 자금 조달
계획의 평가기준은 다음 각 호
와 같다.

1. (생략)

2. 제1호에 따른 자기자본 평가
액이 총사업비에 미달되는 경
우 부족한 차액은 「은행법」
또는 개별법에 따라 설립된
금융기관의 대출의향서 또는
대출확약서로 대체 가능

3. (생략)

② 항만관리청은 제6조제1항제
1호 및 제6조제2항제1호에 따른
재원조달능력을 심사할 때 제1
항의 기준에 따라 자금 조달계
획을 평가하여야 한다.

③ 시행허가나 실시계획 승인
내용의 변경으로 총사업비가 10
퍼센트 이상 증가하는 경우에는
자금조달계획을 재평가 하여야
한다. 다만, 변경 시점에서 지급
완료된 사업비는 총사업비에서
제외한다.

제10조(시행허가 신청내용의 검

----- 시
행해야 -----.

③·④ (현행과 같음)

제9조(자금조달계획 평가) ① ---

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 「은행법」
또는 -----

3. (현행과 같음)

② -----

--- 평가해야 -----.

③ -----

----- 재평가해야 ---
---. -----
-----.

제10조(시행허가 신청내용의 검

토) 항만관리청은 항만개발사업
시행을 허가하기 전에 다음 각
호의 내용을 검토하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 다른 법령에 따른 관계기관
협약에 필요한 사항

6. (생략)

제11조(시행허가의 내용 등) ①
항만관리청이 비관리청 항만개
발사업을 시행허가 한 경우에는
규칙 제7조의 각 호의 내용을
명시한 시행허가 내용을 사업시
행자에게 통지하여야 한다.

② 항만관리청은 다음 각 호와
같이 해당 항만시설 귀속 범위
및 법령 이행 사항 등에 대하여
허가조건을 부여할 수 있다.

1. (생략)

2. 다른 법령에 따른 관계 기관
등과의 협약 내용에 따라 비
관리청이 이행하여야 하는 사
항

3. ~ 6. (생략)

제12조(실시계획의 승인 신청 및
신고) 항만관리청은 시행허가를
받은 비관리청이 법 제10조제6
항에 따른 기간에 실시계획의
승인 신청 또는 신고토록 조치

토) -----

----- 검토해야 -----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. ----- 관계 기관

6. (현행과 같음)

제11조(시행허가의 내용 등) ① -

----- 시행허가한 -----

명확히 밝힌 -----
----- 통지해야 -----.

② -----

----- 붙일 -----.

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 이행해야 -----
--

3. ~ 6. (현행과 같음)

제12조(실시계획의 승인 신청 및
신고) -----

----- 조치

하여야 한다.

제13조(실시계획 승인 신청 등의 검토) 항만관리청은 실시계획 신청 또는 신고 내용에 대하여 다음 각 호를 기준으로 검토하
여야 한다.

1. 제10조제5호와 법 제98조제1항 및 제3항에 따른 관계기관 협의 내용 이행 사항
2. ~ 6. (생략)

제14조(공사실시설계도서의 작성)
① 항만관리청은 비관리청이 승인신청 등을 위하여 제출한 공사실시설계도서에 대하여 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 해당 기술부분·전문분야의 엔지니어링사업자로 신고된 자(건축·전기 공사 등의 경우에는 관계법령으로 정하는 바에 따른다)가 작성하였는지 여부를 확인하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 실시설계도서는 「건설기술 진흥법」 제2조제8호에 따른 해당분야 건설기술자가 작성할 수 있다.

1. 2. (생략)

② 항만관리청은 비관리청이 공

해야 ----.

제13조(실시계획 승인 신청 등의 검토) -----

----- 검토해
야 ----.

1. -----
----- 관계 기관

2. ~ 6. (현행과 같음)

제14조(공사실시설계도서의 작성)
① -----

----- 「엔
지니어링산업 진흥법」 제21조

----- 관계 법령-----
----- 작성하였는지를
확인해야 -----.

----- 「건
설기술 진흥법」 제2조제8호--

-----.

1. 2. (현행과 같음)

② -----

사 착공 후 실시계획을 변경하
고자 하는 때에는 제1항의 공사
실시설계도서를 제20조에 따른
해당 공사의 건설사업관리 또는
공사감독이 작성·제출한 내용
에 대하여 검토하여야 한다.

③ 항만관리청은 비관리청이 시
행하는 공사가 「건설기술 진흥
법 시행령」 제75조에 따라 총공
사비가 100억 원 이상인 경우에
는 설계의 경제성 등에 관한 검
토가 시행되었는지 확인하여야
한다.

④ 항만관리청은 비관리청이
「건설기술 진흥법」 제39조제3
항 및 같은법 시행령 제57조의
각 호에 해당하는 설계용역에
대하여 건설기술용역업자가 작
성한 건설사업관리 조서를 제출
하였는지 확인하여야 한다.

제15조(기술자문) ① 항만관리청
은 영 제16조에 따른 공고대상
사업 중 다음 각 호의 사업에
대해서는 「건설기술 진흥법 시
행령」 제19조제2항부터 제4항
에 따라 실시계획 승인전 제2항
각 호의 어느하나의 기술자문위
원회의 기술자문을 1회 이상 받

----- 변경하
려는 -----

----- 검토해야 -----.

③ -----
----- 항만개발사업이 「건설기
술 진흥법 시행령」 제75조---

----- 확인해야 ---
---.

④ -----
「건설기술 진흥법」 제39조제
3항 -----

----- 확인해야 -----.

제15조(기술자문) ① -----

----- 승인 전 -----
----- 어느 하나-----

아야 한다. 다만, 다른 법률에서
정하는 기준에 따라 기술심의
또는 기술자문 등을 받은 경우
에는 기술자문을 받은 것으로
본다.

1.·2. (생략)

② 제1항에 따른 기술자문위원
회는 다음과 같다.

1. (생략)

2. 해당 시·도의 기술자문위원
회

3. (생략)

③ 항만관리청은 제1항에 따른
기술자문 대상사업에 대하여는
비관리청으로부터 해당 비관리
청 항만개발사업의 실시계획 승
인 신청 전에 기술자문에 필요
한 서류를 미리 제출 받아 제2
항에 따른 어느 하나의 기술자
문위원회에 기술자문을 요청하
고 자문 결과를 비관리청에게
알려야 하며, 비관리청으로부터
자문 결과가 반영된 실시계획승
인신청서를 제출하도록 조치하
여야 한다.

④ 비관리청은 제1항제2호에 따
른 기술자문 대상여부에 대하여
기술자문을 실시하는 항만관리

-----.

-----.

1.·2. (현행과 같음)

② -----
-----.

1. (현행과 같음)

<삭제>

2. (현행 제3호와 같음)

③ -----

----- 제출받-----

----- 조치해야

-----.

④ -----

청과 사전에 협의할 수 있다.

⑤ (생략)

제16조(공사실시설계도서의 적정성 검토) ① (생략)

② 제1항에 따라 설계의 적정성 검토를 받은 항만개발사업이 실시계획변경 등으로 인하여 총사업비가 10퍼센트 이상의 증·감 (최초 실시계획승인시 제출된 설계도서 기준)이 있거나 실시계획 등의 변경으로 인하여 새로이 영 제18조제3항에 해당되는 경우에는 설계도서에 대한 적정성 검토를 받아야 한다.

③ 항만관리청은 제1항에 따라 공사실시설계도서의 검토 내용을 실시계획 승인 내용에 반영 하여야 한다.

제17조(실시계획의 내용 등) ① 항만관리청은 비관리청의 실시계획의 승인 신청 또는 신고를 처리한 경우에는 영 제17조제1항 각 호의 내용을 명시한 실시계획 승인 내용을 통지하여야 한다.

② 항만관리청은 다음 각 호와 같이 해당 항만개발사업의 이행에 필요한 사항 등을 승인 조건

--- 미리 -----.

⑤ (현행과 같음)

제16조(공사실시설계도서의 적정성 검토) ① (현행과 같음)

② -----

----- 증감(최초 실시계획 승인 시 -----

-----.

③ -----

----- 반영 해야 ----.

제17조(실시계획의 내용 등) ① -----

----- 명확히 밝힌 -----
----- 통지해야 ----
-----.

② -----

으로 부여할 수 있다.

1. · 2. (생략)

3. 법 제98조 및 관계 기관 등과의 협의 내용에 따라 비관리청이 이행하여야 하는 사항

4. ~ 8. (생략)

③ 항만관리청은 법 제10조제2항에 따라 실시계획 승인을 받은 공사에 대하여 비관리청으로부터 승인내용 변경신청이 있을 때에는 이를 검토한 후 변경 승인할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 허가내용을 먼저 변경하여야 한다.

1. 실시계획 변경 내용이 항만 기본계획 등 상위계획과 부합하지 않거나, 항만운영상 지장이 발생하는 경우

2. (생략)

④ 항만관리청은 제3항에 따라 비관리청이 승인내용 변경을 신청한 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여 공사비를 증액할 수 있다.

1. · 2. (생략)

3. 지질, 용수 등 공사현장의 상태와 설계서의 상이로 인한

--- 불일 -----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----

-- 이행해야 -----

4. ~ 8. (현행과 같음)

③ -----

-----.

----- 변경해야

-----.

1. -----

----- 지장

을 주는 -----

2. (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

<삭제>

설계변경인 경우

3. ~ 5. (생략)

⑤ 법 제10조제3항에 따라 항만 개발사업 실시계획 공고시 함께 공고해야 할 토지, 물건 또는 권리에 관한 세부목록은 별지 제2호서식에 따른다.

제18조(허가와 승인신청의 동시처리) 항만관리청은 비관리청이 영 제18조제4항에 따라 허가신청과 동시에 승인 신청한 경우에는 허가업무부서에서 한꺼번에 허가와 승인을 동시에 행할 수 있다. 이 경우 승인에 관한 내용은 공사업무부서의 의견을 들어야 하며, 그 의견에 특별한 사유가 없으면 이를 받아들여야 한다.

제19조(승인신청 서류의 반려) 항만관리청은 비관리청이 제출한 승인신청서류에 대한 검토결과 다음 각 호에 해당하는 사항이 있는 경우에는 관련 서류를 신청인에게 반려할 수 있다.

1. (생략)

2. 제10조제5호 및 제6호에 따른 관계기관 협의 및 검토결과 승인이 불가능하다고 판단

3. ~ 5. (현행과 같음)

⑤ -----
----- 공고 시 ----

-----.

제18조(허가와 승인신청의 동시처리) -----

----- 할 ----
-----.

-----.

제19조(승인신청 서류의 반려) --

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
-- 관계 기관 -----

되는 경우

3. 공사실시설계도서를 제14조에 따라 작성 및 검토하지 않거나 제15조에 따른 기술자문 결과를 반영하지 아니한 경우

4. ~ 7. (생략)

제20조(건설사업관리 시행 등) ①
항만관리청은 비관리청이 시행하는 공사 중 「건설기술 진흥법」 제39조제2항에 따른 건설사업관리대상 건설공사의 범위에 해당하는 공사는 관련규정에 따라 건설사업관리를 시행토록 조치하여야 한다.

② 항만관리청은 제1항에 따른 공사 외의 공사에 대하여 비관리청이 「건설기술 진흥법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에 따른 감독권한대행 등 건설사업관리 또는 공사감독 업무 중에서 하나를 택하여 시행하게 하되(건축·전기 공사 등의 경우에는 관계 법령으로 정하는 바에 따른다), 이에 필요한 인원 및 자격 등은 공사규모 및 기술적인 사항 등을 종합적으로 검토하여 결정하여야 한다.

③ 비관리청이 시행하는 공사

3. -----

----- 않은 -----

4. ~ 7. (현행과 같음)

제20조(건설사업관리 시행 등) ①

----- 「건설기술 진흥법」 제39조제2항-----

----- 관련 규정-----

조치해야 -----.

② -----

----- 결정해야 -----.

③ -----

⑤ (생략)

제21조(공사착수 신고 절차) 항만
관리청은 법 제11조에 따라 실
시계획의 승인을 받거나 신고한
비관리청에게 지정하는 기간에
공사를 착수토록 하고, 공사착
수 후 5일 이내에 별지 제3호서
식에 따른 공사착수신고서를 제
출토록 하여야 한다. 단, 착공
기간은 비관리청이 제출한 승인
신청서 또는 신고서 상의 공사
착수 예정시기를 고려하여 지정
한다.

제22조(사업 시행기간의 연장) 규
칙 제9조제1항제2호에 따라 사
업 시행기간을 연장할 수 있는
경우는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 3. (생략)

4. 그 밖에 항만개발사업의 시행허가, 실시계획의 승인 및 신고사항 이행과 관련하여 사업 시행기간의 연장이 불가피한 경우

제23조(공사지도관리 등) ① 항만
관리청은 승인된 공사에 대하여
허가·승인 조건, 「환경영향평
가법」 제39조에 따른 협의내용
이행 등에 대한 지도관리업무를

⑤ (현행과 같음)

제21조(공사착수 신고 절차) ----

---- 해야 -----.

제22조(사업 시행기간의 연장) --

 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. _____

_____ 사

업의 착수시기 또는 준공기한

제23조(공사지도관리 등) ① -----

----- 「환경영향평
가법」 제39조-----

수행하여야 한다.

② 항만관리청은 제1항에 따라 업무수행을 위하여 소속공무원 중에서 업무담당자를 지정할 수 있으며, 업무담당자를 지정하는 경우에는 그 사실을 비관리청에 알려야 한다. 업무담당자를 변경 지정하는 경우에도 또한 같다.

제24조(준공확인) ① 항만관리청은 비관리청이 법 제12조에 따라 준공확인을 신청한 경우에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

② 항만관리청은 사업시행자가 규칙 제10조에 따라 준공확인 신청 시 제출하는 준공보고서에 대하여 제20조제1항에 따라 해당 책임건설사업관리기술자 및 그가 소속된 건설사업관리용역업자가 연대하여 검토·확인하였는지를 확인하여야 한다. 다만, 제20조제2항에 따라 건설사업관리 또는 공사감독을 시행하는 경우에는 공사감독자와 사업시행자가 연대하여 검토한 것인지를 확인하여야 한다.

③ 항만관리청은 제1항 및 제2

수행해야 ----.

② _____

_____.

같다.

제24조(준공 확인) ① -----

----- 검토해야
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

[illegible]

③ _____

항에 따른 검토 후 법 제12조제3항에 따른 준공확인증명서를 발급하거나 보완 또는 시정 등의 조치를 하여야 한다.

④ (생략)

제25조(총사업비의 산정) ① 항만
관리청은 규칙 제10조제1항제5
호에 따라 비관리청이 제출하는
총사업비 명세서는 제20조제1
항에 따른 해당 책임건설사업관
리기술자 및 그가 소속된 건설
사업관리용역업자가 연대하여
검토·확인하도록 하여야 한다.
다만, 제20조제2항에 따라 건설
사업관리 또는 공사감독을 시행
하는 경우에는 해당 공사감독자
와 비관리청이 연대하여 검토·
확인하도록 하여야 한다.

② 항만관리청은 영 제25조에 따라 해당 항만개발사업의 총사업비 산정 시 다음 각 호의 사항을 참고하여 산정한다.

1. (생략)

2. 영 제25조제1항제6호에 따른
건설이자는 계약 내용에 따라
계약된 공정이 완료되어 각각
지급한 사업비 건별로 사업비
가 실제 지급된 다음 날부터

----- 해야 -----.

④ (현행과 같음)

제25조(총사업비의 산정) ①

-----해야 -----

----- 해야 -----.

② -----

----- 산정(算定) 시 -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. _____

실제 준공 일까지의 기간에 대하여 적용하되, 건설 이자의 이자율을 산정하는 경우에는 수신금리와 대출금리의 비율을 20:80으로 적용하여 가중평균하여 산정한다.

3. 삭제

4. 제2호에 따른 건설이자의 적용금리는 수신금리인 경우에는 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에서 발표된 “금리-예금은행 가중평균금리-수신금리-신규취급액 기준-저축성수신-순수저축성예금-정기예금(1년)”으로 하고, 대출금리인 경우에는 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에서 발표된 “금리-예금은행 가중평균금리-대출금리-신규취급액 기준-대출평균-기업대출-시설자금대출”로 하며, 이자율 적용시점은 직전 분기 말일 기준 금리를 차분기에 적용할 금리로 정한 후 해당기간(분기)을 곱하여 산정한다.

③ 항만관리청은 법 제12조에 따라 준공확인 후 2개월 이내에 항만시설 중 귀속시설에 대한

준공일

[illegible]

③ _____

총사업비를 확정하고, 이를 해당 비관리청 및 관계기관 등에 알려야 한다.

제26조(귀속시설의 등기) 항만관리청은 귀속시설이 국가에 귀속된 날부터 3개월 이내에 법 제2조제5호에 따라 항만시설의 이름, 시설내역(건물의 경우에는 도면을 붙여야 한다) 및 귀속된 근거 등을 명확하게 기재하여 관할 등기소에 등기신청을 하여야 한다.

제27조(수역시설에 대한 투자비 보전 적용 배제) ① 비관리청이 시행하는 수역시설 준설 중 국가에 귀속되지 않는 계류시설의 접안수역과 기존 수역시설을 폐쇄하고 대체로 조성하는 수역시설의 준설에 대해서는 그 투자비를 보전하지 아니한다.

② (생략)

제28조(해운대리점의 투자비 보전 적용 배제) 「해운법」상 해운대리점을 영위하는 자가 국가 귀속시설에 대한 공사를 수행하고, 이에 소요된 투자비를 보전받는 경우에는 법 제42조제2항에 따른 사용료 대납경비는 지

----- 관계 기관 -----
-----.

제26조(귀속시설의 등기) -----

----- 해야 -----
-----.

제27조(수역시설에 대한 투자비 보전 적용 배제) ① -----
----- 규
칙 제15조에 따라 비관리청이 전용할 목적으로 설치한 계류시설의 접안(接岸)수역과 비관리청이 전용할 목적으로 시행하는
----- 않는다.

② (현행과 같음)

제28조(해운대리점의 투자비 보전 적용 배제) -----

----- 들어간 -----

급받을 수 없다.

제29조(무상사용 허가) (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

제31조(허가대장의 비치) ① 항만
관리청은 별지 제4호서식에 따
라 비관리청 항만개발사업 시행
허가대장을 갖추두고 공사시행
사항·귀속사항·총사업비·정
산내역 등 필요한 사항을 기록

-----.

제29조(무상사용 허가) ① (현행
제목 외의 부분과 같음)

② 귀속 항만시설을 무상사용하
는 비관리청이 법 제15조제5항
또는 제19조제4항에 따라 항만
시설을 타인에게 사용하게 하는
경우에는 그 사용자와 전대(轉
貸)계약을 체결해야 한다.

③ 비관리청은 제2항에 따른 전
대차 계약서를 항만관리청에 제
출해야 한다. 이 경우, 비관리청
이 타인에게 법 제43조에 따른
사용료를 징수하지 않더라도 전
대차 계약서를 제출해야 한다.

④ 항만관리청은 제2항 및 제3
항에 따른 전대계약이 법 제15
조제4항에 어긋난다고 판단되
면 비관리청에게 보완을 요구할
수 있다. 이 경우, 비관리청은
특별한 사정이 없는 경우 이를
따라야 한다.

제31조(허가대장의 비치) ① ----

을 유지 하여야 한다.

② 항만관리청은 별지 제5호서식에 따라 비관리청 항만개발사업 시행 허가대장을 갖추두고 기록을 유지 하여야 한다.

제32조(보고) 항만관리청은 허가
· 승인 등의 업무 처리결과를
매 반기 다음 달 15일 이내에
별지 제6호서식에 따라 해양수
산부장관에게 보고하여야 한다.

<신 설>

제33조(재검토기한) 이 고시는
「훈령·예규 등의 발령 및 관
리에 관한 규정」에 따라 이 고
시에 대하여 2020년 7월 1일 기
준으로 매3년이 되는 시점(매 3
년째의 6월 30일까지를 말한다)
마다 그 타당성을 검토하여 개
선 등의 조치를 하여야 한다.

-- 유지해야 -----.

② -----

---- 유지해야 -----.

제32조(보고) ① -----

보고해야 -----.

② 항만관리청은 지방세기본법
제129조에 따른 과세자료와 관
련된 비관리청 항만개발사업 실
시계획의 승인 및 준공 자료를
매 반기 다음 달 15일 이내에
해양수산부장관에게 보고해야
한다.

제33조(재검토기한) -----

----- 2024년 1월 1일 기준
으로 매 3년-----
---- 12월 31일-----

----- 하야 -----.